

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。

【記述】

- ア. Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。』旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。
- イ. Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。』旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
- ウ. Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
- エ. Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
- オ. Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

Aの「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言において、要証事実が、「甲がVに借金をしていたこと」となる場合には、話をしていた2人のうち1人が借金をしていたのかという、Aの供述の内容の真実性が問題になるため、伝聞証拠に当たる。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

Aの「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言において、要証事実が「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」となる場合には、言葉の内容の真実性が問題になるのではなく、発言が存在したこと自体が問題になる。そのため、伝聞証拠には当たらない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

Bの「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言において、要証事実が「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」となる場合には、実際に犯行前にゴルフクラブを所持していたかという甲の言葉の内容の真実性が問題になる。そのため、伝聞証拠に当たる。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

Bの「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言において、要証事実が、「Vを殺したのが甲であったこと」となる場合には、実際にVを殺したのが甲であったのかどうかという甲の供述の内容の真実性が問題になる。そのため、伝聞証拠に当たる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

Cの「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言において、要証事実が、「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」となる場合には、甲から電話があった際に実際に甲が自宅にいたかどうかという甲の供述の内容の真実性が問題になる。そのため、伝聞証拠に当たる。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。